

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Fechos e Identificação do Signatário

1. Introdução

Neste capítulo vamos estudar dois componentes da redação oficial que cuidam de **finalizar** a comunicação (são os dois últimos itens de uma comunicação oficial). Graficamente, estou falando disso aqui:

Atenciosamente,

(espaço para assinatura)

[NOME DO SIGNATÁRIO]
[Ministro de Estado]

Importante ressaltar que, na nova versão do MRPR, tais assuntos são tratados dentro do Padrão Ofício, tópico que iremos ver mais a frente em nosso curso. Eu optei por trazê-los à parte e com antecedência por dois motivos:

1. Importância do assunto: é muito cobrado em provas de concursos.
2. O assunto extrapola o padrão ofício: em que pese serem utilizados nos ofícios (antigamente, também em memorandos e avisos - isto será explicado em momento próprio), o fecho e a identificação do signatário também são usados na exposição de motivos e no e-mail. **O único expediente oficial que não possui nem fecho, nem identificação do signatário é a mensagem.**

2. Fechos

O que é um fecho? Fecho é um termo usado para finalizar um texto. Por isso, vem, obviamente, logo após o texto da comunicação oficial. O fecho serve, segundo o MRPR, para:

- arrematar (finalizar) o texto.
- saudar o destinatário (demonstrar respeito).

No MRPR temos somente **dois fechos possíveis**:

- Atenciosamente; ou
- Respeitosamente.

Vejamos o que diz o Manual:

Com o objetivo de simplificá-los e uniformizá-los, este Manual estabelece o emprego de **somente dois fechos diferentes** para todas as modalidades de comunicação oficial:

a) Para autoridades de hierarquia superior a do remetente, inclusive o Presidente da República:

Respeitosamente,

b) Para autoridades de mesma hierarquia, de hierarquia inferior ou demais casos:

Atenciosamente,

Ou seja, **os fechos seguem o critério da relação hierárquica existente entre o remetente e o destinatário da comunicação**. Uma brincadeira que acho que nos ajuda a lembrar da regra é (pelo ponto de vista do remetente ou autor da comunicação):

"você deve respeito a seus superiores (assim usa-se respeitosamente). Quem é igual ou inferior a você só merece atenção (assim usa-se atenciosamente)."

Bom, vamos esquematizar:



Envio da Comunicação	Fecho
- Se o destinatário tem hierarquia superior ao remetente OU (sob outra ótica) - Se o remetente tem hierarquia inferior ao destinatário	RESPEITOSAMENTE,
- Se o destinatário tem hierarquia igual ou inferior ao remetente OU (sob outra ótica) - Se o remetente tem hierarquia igual ou superior ao destinatário	ATENCIOSAMENTE,

**cuidado com o jogo de palavras que a banca pode fazer com remetente e destinatário*

Bom, até aqui está tudo ótimo. Entendemos as regras. Mas há uma questão bem "chata" sobre o tema.

O que acontece quando não conseguimos fazer a comparação entre os cargos para se estabelecer a relação hierárquica entre eles? Exemplo: um ofício enviado de um Coordenador do Ministério da Economia para um Chefe de Divisão do Tribunal de Contas da União?

Ótima pergunta! A antiga versão do MRPR era omissa quanto a este caso. E, claro, algumas bancas adoravam jogar exemplos que envolviam esta questão. Eu sempre recomendei, nestes casos, usar o "Respeitosamente," pelo seguinte motivo: na dúvida, peço por excesso de respeito. Pois bem. A nova versão do Manual deu uma solução para este caso (os mais atentos já devem ter percebido, mas vou transcrever aqui novamente):

*b) Para autoridades de mesma hierarquia, de hierarquia inferior **ou demais casos:**
Atenciosamente,*

Perceberam? Agora, se não for possível estabelecer a relação de hierarquia entre os cargos, é só usar "Atenciosamente,".



Perigo!

O MRPR cita uma **exceção** ao uso da regra dos "dois fechos":

Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios.

Ou seja, temos somente dois fechos possíveis desde que **não** se trate de comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras. Nestes casos, segue-se outro Manual de Redação (MRE).

Continuando...destaco uma pergunta interessante sobre o tema:



Fique ligado!

Toda comunicação oficial deve fazer uso dos fechos citados (excluindo, obviamente, as dirigidas a autoridades estrangeiras)?

Em que pese o MRPR ter dito "este Manual estabelece o emprego de somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial:" a resposta é **NÃO!** Mais adiante, neste curso, estudaremos os tipos de comunicações oficiais mas, por ora, fiquem com a seguinte consideração:

- Usam fechos: Ofício, Exposição de Motivos e E-mail.
- Não usa fecho: Mensagem.

Por fim, transcrevo a **formatação** do fecho. Destaco que ela será tratada em capítulo adiante, juntamente com as demais partes do Padrão Ofício (a formatação das demais partes possui muita coisa em comum com a formatação do fecho).

O fecho da comunicação deve ser formatado da seguinte maneira:

- a) alinhamento: alinhado à margem esquerda da página;
- b) recuo de parágrafo: 2,5 cm de distância da margem esquerda;
- c) espaçamento entre linhas: simples;
- d) espaçamento entre parágrafos: de 6 pontos após cada parágrafo; e
- e) não deve ser numerado.

3. Identificação do Signatário

3.1 Regra geral e definição

Em que pese toda comunicação ser emitida em nome do serviço público (como vimos no início deste curso) há a necessidade de se identificar o autor da comunicação (há uma única exceção que será explicada abaixo).

Percebam: isso em nada afeta o princípio da impessoalidade. Mas temos que ter em mente que é necessário saber quem proferiu aquele ato para fins de legitimidade (com a identificação do signatário podemos verificar se aquela pessoa/cargo tem competência para emitir a comunicação e os efeitos que dela decorrem - caso contrário qualquer um poderia emitir uma comunicação). Resumindo: Quem está falando em nome do serviço público?

O MRPR é bem claro ao explicar o assunto.

Excluídas as comunicações assinadas pelo *Presidente da República*, todas as demais comunicações oficiais devem informar o signatário segundo o padrão:

- a) **nome:** nome da autoridade que as expede, grafado em letras maiúsculas, sem negrito. Não se usa linha acima do nome do signatário;
- b) **cargo:** cargo da autoridade que expede o documento, redigido apenas com as iniciais maiúsculas. As preposições que liguem as palavras do cargo devem ser grafadas em minúsculas; e
- c) **alinhamento:** a identificação do signatário deve ser centralizada na página. Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expediente. Transfira para essa página ao menos a última frase anterior ao fecho.

Esquemmatizando:

- Se for o Presidente (exceção **única** a regra geral): somente assinatura.
- Se for qualquer outro cargo (regra geral): assinatura + nome por extenso + cargo.

Ou seja, a identificação do signatário (nome e cargo da autoridade) **não** faz parte dos expedientes assinados pelo **Presidente da República** (afinal, é o cargo mais conhecido de toda a administração pública). Lembrando: assinatura, apesar de essencial, não é identificação do signatário.

Exemplos de identificação do signatário:

(espaço para assinatura)
NOME
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

(espaço para assinatura)
NOME
Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas

Por fim, vamos a algumas novas orientações sobre como grafar os cargos segundo a 3ª Edição do MRPR:

3.2 Cargos interino e substituto

Na Administração Pública há a possibilidade de um determinado titular de um cargo estar ausente por alguns motivos (férias, licenças, vacância etc.). Este titular é que tem autorização para emitir as comunicações em nome do órgão (cada órgão tem suas portarias e ordens de serviço de organização). Seria descabido a repartição ficar parada até que ele retornasse, concordam? Desta forma, há o mecanismo da **substituição** para contornar isso, ou seja, ter uma pessoa para fazer às vezes do titular durante a sua ausência. O MRPR optou por uma nomenclatura "estranha". Antes de explicar o porquê eu acho isso, vou transcrever os conceitos.

- **interino** é aquele nomeado para ocupar **transitoriamente** cargo público durante a vacância;
- **substituto** é aquele designado para exercer as atribuições de cargo público vago ou no caso de afastamento e impedimentos legais ou regulamentares do titular.

Por que eu acho uma nomenclatura "estranha"? Porque ambos os casos são considerados substitutos. Isso não sou quem diz, mas a Lei 8.112/1990:

Art. 38, § 1º O **substituto** assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, **nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo**, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período.

De qualquer forma, o MRPR optou por só usar este termo em um deles. Bom, **sendo prático, para a prova, temos que aceitar e decorar**. Vamos detalhar cada um dos casos:

Interino: usado nos casos de **vacância** do cargo titular. E quando ocorre tal instituto? Vamos nos valer da Lei 8.112/1990:

Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:

- I - exoneração;
- II - demissão;
- III - promoção;
- VI - readaptação;
- VII - aposentadoria;
- VIII - posse em outro cargo inacumulável;
- IX - falecimento.

Substituto: usado em caso de afastamentos e impedimentos legais. Vou listar alguns casos em que isso ocorre:

- Férias
- Licenças (saúde, capacitação etc).
- Estudos no Exterior
- Suspensão e Afastamento Disciplinar.
- Viagens.

Os termos interino e substituto devem ser utilizados depois do nome do cargo, **sem hífen, sem vírgula e em minúsculo**. Exemplos:

Diretor-Geral interino
Secretário-Executivo substituto

3.3 Signatárias do sexo feminino

O MRPR abordou, nesta última versão, a flexão de gênero na grafia dos cargos.

*Na identificação do signatário, o cargo ocupado por pessoa do **sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino**.*

Exemplos:

Ministra de Estado

Secretária-Executiva interina

Técnica Administrativa

Coordenadora Administrativa



Curiosidade!

O Brasil teve, por quase dois mandatos, uma mulher (Dilma Rousseff) ocupando o cargo de Presidente da República. E foi nesse período que surgiu a discussão: seria **a** Presidente**e** ou Presidenta**a**?

Em que pese a divergência de grandes mestres e a falta de amparo gramatical, em minhas pesquisas encontrei que o mais aceito, hoje, é que **as duas formas estão corretas**.

3.4 Grafia de cargos compostos

Aqui, como é decoreba pura, só me resta transcrever o Manual:

Escrevem-se com hífen:

a) cargos formados pelo adjetivo “geral”: diretor-geral, relator-geral, ouvidor-geral;

b) postos e graduações da diplomacia: primeiro-secretário, segundo-secretário;

c) postos da hierarquia militar: tenente-coronel, capitão-tenente;

Atenção: nomes compostos com elemento de ligação preposicionado ficam sem hífen: general de exército, general de brigada, tenente-brigadeiro do ar, capitão de mar e guerra;

d) cargos que denotam hierarquia dentro de uma empresa: diretor-presidente, diretor-adjunto, editor-chefe, editor-assistente, sócio-gerente, diretor-executivo;

e) cargos formados por numerais: primeiro-ministro, primeira-dama;

f) cargos formados com os prefixos “ex” ou “vice”: ex-diretor, vice-coordenador.

O novo Acordo Ortográfico tornou opcional o uso de iniciais maiúsculas em palavras usadas reverencialmente, por exemplo para cargos e títulos (exemplo: o Presidente francês ou o presidente francês).

Porém, em palavras com hífen, após se optar pelo uso da maiúscula ou da minúscula, deve-se manter a escolha para a grafia de todos os elementos hifenizados: pode-se escrever “Vice-Presidente” ou “vice-presidente”, mas não “Vice-presidente”.

Resumo

Fechos:

Serve para arrematar (finalizar) o texto e saudar o destinatário (demonstrar respeito).

Só existem dois fechos possíveis (regra da relação hierárquica entre remente e destinatário):

1. "Respeitosamente,": para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República:
2. "Atenciosamente,": para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior e demais casos.

Exceção: comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras.

Identificação do Signatário:

Composta de "nome por extenso + cargo" da autoridade que assina a comunicação.

Obrigatório em todas as comunicações oficiais, com exceção das expedidas pelo Presidente da República (neste caso só é necessária a assinatura).

Quando os titulares estão ausentes há a figura do interino (vacância do titular) e do substituto (afastamentos e impedimentos legais do titular).

O cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser flexionado no gênero feminino.

Texto: Professor(a) Thiago Faria Signoretti

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
